Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ГНАЙСОШИСТИ И АМФИБОЛИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЕРКОВИЩЕ", УЧАСТЪЦИ „ВРИЗА" И „БИСТРИЦА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛЕТЕНА, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, СКЛЮЧЕН НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И ЕТ „РУМЕН АРНАУДОВ – АЙТЕН АРНАУДОВА", С. ПЛЕТЕНА

Днес, 30 януари 2026 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 44 на Министерския съвет от 19 януари 2026 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище „Ерковище", участъци „Вриза" и „Бистрица", разположено в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, и

- чл. 51 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити от находище „Ерковище", участъци „Вриза" и „Бистрица", разположено в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, сключен на 28 февруари 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ,

2. ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 101793651, със седалище и адрес на управление с. Плетена, п.к. 2954, ул. „М. Забърдо" № 01, представляван от Айтен Арнаудова – физическо лице - търговец, и

3. „Медеком 2023" ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207504663, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Бяло море" № 14, вх. А, представлявано от Мехмед Капанък - управител,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, прехвърля на „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 629 на Министерския съвет от 20 юли 2012 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2012 г.) и Договора.

Чл. 2. (1) „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, произтичащи от Решение № 629 на Министерския съвет от 20 юли 2012 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2012 г.) и Договора.

(2) „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, поема всяко неизпълнено от ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Мекедом 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 24, ал. 3 от Договора, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 25, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2026 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за 2026 г. на ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, в срок до 10 (десет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено, изпълнение на задължението по ал. 1, „Медеком 2023", гр. Гоце Делчев, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 34, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 25 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми, внесени от ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и ал. 3 „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 34, ал. 3 от Договора, за всяко едно задължение. Неустойката по предходното изречение не се дължи в случай, че договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла и на последната страница на Договора, на която са положени подписите на страните, сключили същия, думите „министър/министърът/министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с „министър/министърът/министъра на енергетиката".

(2) Навсякъде в Договора думите „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма"/Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с „Министерство на енергетиката"/Министерството на енергетиката".

Чл. 6. Член 3, ал. 4 от Договора се изменя така:

„(4) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 7. Създава се чл. 6а със следното съдържание:

„**Чл. 6а.** Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство."

Чл. 8. Член 7, ал. 1 от Договора се изменя така:

„Чл. 7. (1) Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство."

Чл. 9. Член 9 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думите „технологични (минни) отпадъци" се заменят с „минни отпадъци";

б) точка 4 се изменя така:

„4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Ерковище", участъци „Вриза" и „Бистрица", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1;"

в) точка 6 се изменя така:

„6. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

2. Алинея 2 се изменя и допълва така:

а) в т. 5, изр. първо се изменя така:

„5. Да изработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията, в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът."

б) в т. 6, изр. 4 след думите „на всеки 5 (пет) години от срока на концесията" се поставя запетая и се добавя „както и при необходимост";

в) в т. 7, изр. първо се изменя така:

„7. Да изработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 5."

г) в т. 15 след думите „рекултивация на засегнатите земи" се поставя запетая и се добавя „както и при прекратяване на концесионния договор";

д) точка 18 се изменя така:

„18. Да съгласува задължително дейността си с Регионален исторически музей – Благоевград, чиито специалисти да извършат предварителен оглед на терена. В случай, че се установи наличие на археологически недвижими културни ценности дейностите по никакъв начин да не засягат тяхната територия и охранителна зона. Писмен доклад с резултатите от извършения оглед да бъде изпратен в Министерството на културата и НИНКН; да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;"

е) точка 24 се изменя така:

„24. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 10. Член 12 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 12.** (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията."

3. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 9, ал. 2, т. 6."

Чл. 11. В чл. 17, ал. 3 от Договора се изменя така:

„(3) Дейностите по ал. 2 се извършват съгласно изготвен от концесионера и одобрен от министъра на енергетиката план за управление на минните отпадъци, чието съдържание е нормативно установено в чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ."

Чл. 12. В чл. 20 от Договора след думите „на правата" се добавя „и/или на задълженията";

Чл. 13. Член 21 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 5 не може да бъде по-ниско от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в" – гнайси, гнайсошисти и амфиболити за декоративни плочи и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – гнайси, гнайсошисти и амфиболити за трошен камък, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата.

(7) Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 409 куб. м/шестмесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по ал. 6, както следва:

- 225 куб.м/шестмесечие добити гнайси, гнайсошисти и амфиболити за цепени плочи, и

- 184 куб. м (503 тона) гнайси, гнайсошисти и амфиболити за трошени фракции."

2. Алинеи 9 и 10 се изменят така:

„(9) Размерът на концесионното плащане по ал. 5 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 6 и 7 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

(10) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда на община Сатовча, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

3. В ал. 11 се създава изречение четвърто със следното съдържание:

„Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 14. Член 22, ал. 1 от Договора се изменя така:

„**Чл. 22.** (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 15. В чл. 23, ал. 5 от Договора думите „се дължи на виновно поведение на концесионера" се заменят с „е по причина, за която концесионерът отговаря".

Чл. 16. Член 24 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 24.** (1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. в ал. 4 думите „до 28 февруари на следващата година" се заменят с „до последния календарен ден на м. февруари на следващата година";

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по чл. 25, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

Чл. 17. Член 25 от Договора се изменя така:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 9, ал. 2, т. 6, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията."

2. В ал. 9 думите „по вина на концесионера" се заменят с „по причина, за която концесионерът отговаря";

Чл. 18. В чл. 26, ал. 3, т. 2 от Договора думата „междуведомствена" се заличава.

Чл. 19. Член 33, ал. 1 от Договора се изменя така:

„**Чл. 33.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания. Концесионерът дължи лихва в размер на законната лихва за забава и при неизпълнение или забавено изпълнение на задължението за плащане на данък добавена стойност (ДДС) върху концесионното плащане."

Чл. 20. Член 34, ал. 1-5 от Договора се изменят така:

„**Чл. 34.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 9, ал. 2, т. т. 3, 5, 6, 7, 8, 14, чл. 17, ал. 5 и чл. 21, ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на всяко едно свое задължение по чл. 9, ал. 2, т. 17 и т. 24, както и при нарушаване или неизпълнение на условие за осъществяване на концесията, концесионерът дължи:

1. изпълнение на задължението/условието или съобразяване с условието на концесията, и

2. неустойка в размер 10 на сто от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 24, ал. 1-4 или по чл. 25, ал. 1, ал. 2, изр. първо и трето или ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 24, ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 14-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(5) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 25, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 24. Редът за внасяне в доверителната сметка на усвоената сума от банковата гаранция по чл. 24 от страна на министъра на енергетиката, се урежда в договора за доверителна банкова сметка със специално предназначение за

обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

Чл. 21. В чл. 35, ал. 1 от Договора думата „работни" се заличава.

Чл. 22. Член 40 от Договора се изменя така:

1. В ал. 1 думите „по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38, ал. 4 от този договор" се заменят с „по чл. 20, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 4 от този договор";

2. Алинея 2 се отменя.

Чл. 23. Член 45 от Договора се изменя така:

„**Чл. 45.** Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 24. Член 46 от Договора се изменя така:

„**Чл. 46.** Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. Гоце Делчев
ул. "Триадица" №8	ул. „Бяло море" № 14, вх. А
Министерство на енергетиката	**„МЕДЕКОМ 2023" ЕООД**
телефон: 02/9263272; 02/9263197;	телефон: 0887 495 204
телефакс: 02/9263252	e-mail: medekom_invest@abv.bg"

Чл. 25. Навсякъде в Договора наименованието ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, се заменя с „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев.

Чл. 26. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по Договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище „Ерковище", участъци „Вриза" и „Бистрица", разположено в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, сключен на 28 февруари 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ЕТ „Румен

Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, състои се от 9 (девет) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, и за „Медеком 2023" ЕООД, гр. Гоце Делчев, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище „Ерковище", участъци „Вриза" и „Бистрица", разположено в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, сключен на 28 февруари 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ЕТ „Румен Арнаудов – Айтен Арнаудова", с. Плетена, остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....

ЖЕЧО СТАНКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА ЕТ „РУМЕН АРНАУДОВ-АЙТЕН АРНАУДОВА"

.....

АЙТЕН АРНАУДОВА

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ-ТЪРГОВЕЦ

ЗА „МЕДЕКОМ 2023" ЕООД

.....

МЕХМЕД КАПАНЪК

УПРАВИТЕЛ